Test para clase práctica - 27/10/2026

1. **De conformidad con la Ley 39/2015, en relación con el cómputo de los plazos administrativos, señale la afirmación que se ajusta a la regulación legal:**
   a) Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que estas son naturales, y se contarán de hora en hora desde la medianoche del día en que se publique el acto, sin que puedan exceder de cuarenta y ocho horas.
   b) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos, salvo que por ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo.
   a) Cuando los plazos se señalen por meses, el cómputo comienza el mismo día de la notificación y finaliza el día inmediatamente anterior al de la notificación del mes de vencimiento.
   c) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado únicamente si el interesado solicita expresamente la ampliación antes de las doce horas de ese día.

2. **Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local:**
   a) En todos los municipios deberán prestarse los servicios de alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado, entre otros.
   b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestarse, además, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.
   c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestarse, además, protección civil, atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
   d) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes, el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros tiene carácter potestativo, mientras que el medio ambiente urbano constituye un servicio mínimo obligatorio.

3. **Respecto de la reforma constitucional, ¿cuál de las siguientes combinaciones de afirmaciones es correcta?**
   a) La reforma ordinaria exige siempre dos tercios del Congreso y del Senado, mientras que la reforma agravada requiere únicamente tres quintos de cada Cámara y un referéndum facultativo.
   b) La reforma ordinaria requiere mayoría absoluta del Congreso y del Senado, y la agravada exige tres quintos de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes.
   c) La reforma ordinaria se regula en el artículo 167 de la Constitución y puede quedar sometida a referéndum si lo solicita, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras; la reforma agravada del artículo 168 exige referéndum obligatorio.
   d) Tanto la reforma ordinaria como la agravada requieren necesariamente referéndum obligatorio, pero únicamente la primera exige la disolución inmediata de las Cortes.

4. Una persona presenta una solicitud ante un ayuntamiento y omite un documento preceptivo exigido por la normativa aplicable. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, ¿cuál es la actuación legalmente procedente?

a) El órgano competente deberá requerir al interesado para que subsane la falta o acompañe el documento en el plazo de diez días, indicándole que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.

b) El ayuntamiento deberá inadmitir la solicitud mediante resolución inmediata, sin conceder trámite de subsanación, porque la falta de un documento preceptivo impide la iniciación del procedimiento.

c) El órgano competente deberá conceder siempre quince días hábiles para subsanar, dado que los diez días previstos legalmente solo se aplican a los procedimientos iniciados de oficio.

d) El ayuntamiento podrá declarar el archivo definitivo por silencio del interesado, sin necesidad de resolución expresa, una vez transcurridos diez días naturales.

5. Según el artículo 9.3 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con los principios expresamente garantizados por dicho precepto?

a) La jerarquía normativa y la publicidad de las normas.

b) La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

c) La seguridad jurídica y el principio de legalidad.

d) La retroactividad de todas las disposiciones sancionadoras, tanto favorables como desfavorables, siempre que hayan sido aprobadas por una mayoría parlamentaria suficiente.

6. En relación con la organización municipal regulada por la Ley 7/1985, señale la opción correcta:

a) El alcalde es elegido directamente por sufragio universal en una votación separada de la elección de los concejales y puede delegar todas sus competencias, incluidas las que la ley declara indelegables.

b) La Junta de Gobierno Local se integra por el alcalde y todos los concejales del municipio, mientras que los tenientes de alcalde son elegidos por el Pleno por mayoría absoluta.

c) La Junta de Gobierno Local se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de estos, nombrados y separados libremente por el alcalde, dando cuenta al Pleno.

d) El Pleno carece de competencias de control sobre el alcalde cuando existe Junta de Gobierno Local, porque la función fiscalizadora corresponde exclusivamente a las comisiones informativas.

7. En materia de tasas locales, señale la afirmación incorrecta conforme al texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

a) Las tasas pueden exigirse por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en los términos legalmente previstos.

b) Las tasas pueden exigirse por determinados servicios públicos o actividades administrativas

de competencia local que se refieran, afecten o beneficien particularmente a los sujetos pasivos.

c) El importe conjunto de las tasas por prestación de servicios o realización de actividades no podrá exceder del coste real o previsible del servicio o actividad, o, en su defecto, del valor de la prestación recibida, conforme a la ley.

d) Las tasas pueden establecerse libremente por cualquier actividad municipal de interés general, aunque no exista utilización del dominio público ni afectación o beneficio particular del sujeto pasivo.

8. De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del plazo y contenido de las notificaciones:

a) Toda notificación deberá cursarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se dicte el acto y bastará con indicar el órgano que lo ha dictado.

b) Toda notificación deberá cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos procedentes, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

c) El plazo de diez días se computa desde el día siguiente a la fecha de notificación del acto y únicamente resulta aplicable a los actos que ponen fin a la vía administrativa.

d) La notificación será válida aunque no contenga el texto íntegro de la resolución, siempre que identifique suficientemente al interesado y el órgano que la dicta.

9. Un municipio pretende asumir una competencia que no tiene atribuida como propia ni le ha sido delegada. Conforme a la Ley 7/1985, señale la respuesta correcta:

a) Puede ejercerla libremente si la actividad es de interés municipal y el Pleno aprueba su ejercicio por mayoría simple.

b) Puede ejercerla si el alcalde aprecia razones de urgencia, aunque se produzca una duplicidad con otra Administración y se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera municipal.

c) Solo necesita autorización judicial previa, sin que sean exigibles informes de otras Administraciones.

d) Debe cumplir los requisitos legales, incluidos los relativos a la inexistencia de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración y a la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, en los términos previstos en la ley.

10. Conforme al artículo 55 de la Constitución Española, señale la afirmación incorrecta:

a) Determinados derechos constitucionales pueden suspenderse cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, en los términos establecidos constitucionalmente.

b) El artículo 55 contempla la posibilidad de suspensión individual de determinados derechos en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, con las garantías previstas constitucionalmente.

c) La declaración del estado de alarma permite suspender automáticamente todos los derechos fundamentales que pueden suspenderse durante los estados de excepción y de sitio.

d) La utilización injustificada o abusiva de las facultades previstas en el artículo 55.2 producirá responsabilidad penal por violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

11. En un procedimiento administrativo, el órgano instructor considera necesario solicitar un informe a otro órgano administrativo. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta:

a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes, y deberán emitirse en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

b) Todos los informes administrativos son preceptivos y vinculantes, salvo que una ley establezca expresamente lo contrario.

c) El plazo ordinario para emitir informes es de quince días naturales, y su incumplimiento determina siempre la caducidad del procedimiento.

d) La falta de emisión de un informe preceptivo suspende automáticamente cualquier procedimiento administrativo hasta que el informe se emita, sin excepción alguna.

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los órganos municipales es incorrecta?

a) Corresponde al alcalde dirigir el gobierno y la administración municipal, representar al ayuntamiento y ejercer las atribuciones que le confiere la legislación.

b) Corresponde al Pleno el control y la fiscalización de los órganos de gobierno, así como la aprobación de las ordenanzas y de los presupuestos en los términos legalmente previstos.

c) Los tenientes de alcalde sustituyen al alcalde, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, conforme a la legislación aplicable.

d) La Junta de Gobierno Local tiene atribuida legalmente la competencia exclusiva para aprobar todas las ordenanzas municipales, sin intervención del Pleno.

13. En relación con la eficacia retroactiva de los actos administrativos, indique cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta al artículo 39 de la Ley 39/2015:

a) Todos los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva cuando el órgano competente aprecie razones de interés público, aunque sean desfavorables para sus destinatarios.

b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

c) Los actos administrativos nunca pueden tener eficacia retroactiva, ni siquiera cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

d) La eficacia retroactiva requiere exclusivamente que el interesado la solicite, sin necesidad de que concurran los restantes requisitos legales.

14. De conformidad con el artículo 46 de la Ley 7/1985, respecto de la periodicidad mínima de las sesiones ordinarias del Pleno, señale la respuesta correcta:

a) En todos los municipios, con independencia de su población, las sesiones ordinarias deben celebrarse al menos una vez al mes.

b) En los municipios de hasta 5.000 habitantes, las sesiones ordinarias deben celebrarse cada dos meses, y en los de más de 20.000 habitantes cada tres meses.

c) En los municipios de más de 20.000 habitantes, las sesiones ordinarias deben celebrarse como mínimo cada mes; en los de población entre 5.001 y 20.000 habitantes, cada dos meses; y en los de hasta 5.000 habitantes, cada tres meses.

d) La periodicidad de las sesiones ordinarias la determina exclusivamente el alcalde, sin sujeción a los mínimos establecidos por la ley.

15. Respecto de los precios públicos locales, señale la afirmación que no es correcta:

a) Las entidades locales pueden establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia cuando concurran los requisitos legalmente establecidos.

b) El importe de los precios públicos deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada, salvo las excepciones previstas legalmente.

c) Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que aconsejen fijar precios públicos por debajo del coste, la entidad local podrá hacerlo en los términos legalmente previstos, consignando las dotaciones presupuestarias oportunas para cubrir la diferencia.

d) Los precios públicos son impuestos municipales obligatorios que gravan la capacidad económica general de los ciudadanos, con independencia de que reciban un servicio o realicen una actividad municipal.

16. Una notificación electrónica se pone a disposición de una persona interesada obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración. La persona no accede a su contenido. Conforme al artículo 43 de la Ley 39/2015, ¿cuál es la regla general?

a) La notificación se entiende practicada en el momento de su puesta a disposición y nunca puede entenderse rechazada por falta de acceso.

b) La notificación se entiende rechazada cuando transcurren diez días hábiles desde su envío, aunque no se haya puesto a disposición del interesado.

c) La notificación solo puede entenderse rechazada después de treinta días naturales y previa comunicación telefónica al interesado.

d) La notificación se entiende rechazada cuando transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

17. Según el artículo 53 de la Constitución Española, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Todos los principios rectores de la política social y económica son directamente invocables ante la jurisdicción ordinaria en idénticos términos que los derechos fundamentales.

b) Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos, y su ejercicio solo puede regularse por ley, que deberá respetar en todo caso su contenido esencial.

c) El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional puede interponerse frente a cualquier actuación administrativa, aunque no afecte a los derechos susceptibles de dicha tutela.

d) Los derechos del artículo 14 y de la sección primera del capítulo segundo del Título I solo pueden tutelarse mediante recurso de amparo, sin posibilidad de acudir previamente a los tribunales ordinarios.

18. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 7/1985, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la delegación de competencias en los municipios es incorrecta?

a) La delegación debe determinar su alcance, contenido, condiciones y duración, que no podrá ser inferior a cinco años, así como los medios personales, materiales y económicos que se asignen.

b) La delegación debe mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

c) La delegación puede establecerse por tiempo indefinido y sin asignación de medios económicos, siempre que el municipio acepte expresamente la competencia y el alcalde considere que existe interés público.

d) La Administración delegante puede reservarse los controles de eficiencia que correspondan en los términos previstos legalmente.

19. En relación con el padrón municipal, señale la afirmación correcta:

a) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente; quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

b) Toda persona debe inscribirse simultáneamente en el padrón de todos los municipios en los que resida, aunque solo permanezca en ellos unos días al año.

c) La inscripción padronal solo es obligatoria para los ciudadanos españoles, ya que los extranjeros pueden elegir libremente si desean inscribirse.

d) La inscripción en el padrón municipal acredita por sí sola la adquisición de la nacionalidad española y el derecho de residencia permanente.

20. En relación con la ejecución forzosa de los actos administrativos, señale la afirmación incorrecta conforme a la Ley 39/2015:

a) Las Administraciones Públicas pueden proceder a la ejecución forzosa de sus actos, previo apercibimiento, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley o esta exija la intervención de los tribunales.

b) La ejecución forzosa debe respetar el principio de proporcionalidad y efectuarse por los medios legalmente previstos.

c) Entre los medios de ejecución forzosa se encuentran el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas, en los supuestos y con las condiciones legales.

d) La Administración puede utilizar indistintamente cualquiera de los medios de ejecución forzosa, sin necesidad de habilitación legal específica y sin respetar el principio de proporcionalidad, cuando invoque razones de eficacia administrativa.

21. Según el artículo 121 de la Ley 7/1985, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto de los municipios de gran población:

a) El régimen se aplica a los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.

b) El régimen se aplica a los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000 habitantes.

c) El régimen puede aplicarse a determinados municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas, de acuerdo con las condiciones y procedimientos previstos legalmente.

d) El régimen se aplica automáticamente a todos los municipios cuya población supere los 20.000 habitantes, sin que sea necesario cumplir ningún otro requisito legal.

22. Una persona presenta un escrito dirigido a una Administración Pública a través de una oficina de Correos. Conforme al artículo 16 de la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta:

a) La presentación de escritos en oficinas de Correos está prohibida desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de modo que únicamente pueden utilizarse registros electrónicos.

b) Los documentos dirigidos a las Administraciones Públicas pueden presentarse, entre otros lugares legalmente previstos, en las oficinas de Correos, en la forma reglamentariamente establecida, así como en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

c) Los documentos solo pueden presentarse válidamente en el registro del órgano que deba resolver el procedimiento, sin posibilidad de utilizar otros registros.

d) La presentación en una oficina de Correos solo es válida cuando el destinatario sea una Administración estatal y el escrito se remita mediante correo certificado con acuse de recibo.

23. En relación con el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, señale la afirmación correcta:

a) El ICIO grava exclusivamente la titularidad de bienes inmuebles urbanos a 1 de enero de cada año, con independencia de que se realice una obra.

b) El ICIO grava cualquier obra realizada en España, aunque se encuentre fuera del término municipal de la entidad que pretende exigirlo.

c) El ICIO es un tributo indirecto cuyo hecho imponible consiste en la realización, dentro del término municipal, de construcciones, instalaciones u obras para las que se exija licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no, o para las que se exija declaración responsable o

comunicación previa, siempre que la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.

d) El ICIO solo se devenga cuando la obra ha finalizado y se ha obtenido el certificado final de obra, siendo irrelevante la fecha de inicio de los trabajos.

24. Todas las afirmaciones siguientes sobre la iniciación del procedimiento administrativo son correctas, excepto una. Señálela:

a) Los procedimientos pueden iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.

b) Cuando una solicitud no reúne los requisitos legalmente exigidos, procede requerir su subsanación en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015.

c) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el órgano competente puede recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquella.

d) Toda solicitud que presente defectos formales debe rechazarse inmediatamente, sin posibilidad de subsanación, porque la Administración no puede permitir que el interesado complete la documentación inicial.

25. Según el artículo 59 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) Los municipios exigirán obligatoriamente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

b) Los municipios únicamente están obligados a exigir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, siendo potestativos los otros cuatro impuestos municipales.

c) Los cinco impuestos municipales tienen carácter obligatorio, sin que el ayuntamiento pueda decidir no exigir alguno de ellos.

d) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica son potestativos, mientras que el ICIO y el IIVTNU son obligatorios.

26. Respecto de la tramitación de urgencia prevista en el artículo 33 de la Ley 39/2015, señale la afirmación incorrecta:

a) Cuando razones de interés público lo aconsejen, podrá acordarse la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, de oficio o a petición del interesado.

b) La tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

c) El acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia no será susceptible de recurso autónomo, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

d) La tramitación de urgencia reduce necesariamente a la mitad todos los plazos, incluidos los de presentación de solicitudes y recursos, y el acuerdo debe adoptarse siempre a petición del interesado.

27. En relación con las comisiones informativas municipales, señale la respuesta correcta:

a) Sus dictámenes son vinculantes y sustituyen automáticamente los acuerdos del Pleno cuando se refieren a asuntos incluidos en el orden del día.

b) Tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de someterse a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control atribuidas al Pleno.

c) Son órganos exclusivamente ejecutivos, por lo que pueden adoptar cualquier resolución administrativa atribuida al alcalde.

d) Su composición debe excluir a los grupos políticos minoritarios para garantizar la eficacia de los trabajos preparatorios del Pleno.

28. Conforme al artículo 24 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

a) Para determinar la cuantía de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, se tomarán como referencia los criterios de valoración previstos legalmente.

b) El importe de las tasas por prestación de servicios o realización de actividades no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad, o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

c) La cuantía de las tasas puede fijarse de manera que supere libremente el coste del servicio, sin necesidad de respetar los límites legales, siempre que la recaudación se destine a financiar otros servicios públicos municipales.

d) Para determinar el importe de las tasas deben aplicarse las reglas legales correspondientes a su hecho imponible y a la naturaleza de la utilización, servicio o actividad.

29. Conforme al artículo 168 de la Constitución Española, señale cuál es la secuencia correcta para la revisión total de la Constitución o una revisión parcial que afecte a los ámbitos constitucionalmente protegidos por el procedimiento agravado:

a) Aprobación por mayoría absoluta de ambas Cámaras, referéndum facultativo y entrada en vigor inmediata sin disolución parlamentaria.

b) Aprobación por tres quintos de ambas Cámaras, ratificación por las mismas Cortes y referéndum obligatorio únicamente si lo solicita una décima parte de cualquiera de las Cámaras.

c) Aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación de la decisión por las nuevas Cámaras y aprobación del nuevo texto por mayoría de dos tercios de ambas, seguida de referéndum obligatorio.

d) Aprobación por mayoría simple del Congreso, disolución de las Cortes, ratificación por mayoría absoluta del Senado y referéndum facultativo.

30. Un interesado propone una prueba durante la instrucción de un procedimiento administrativo. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta:

a) El instructor está obligado a admitir cualquier prueba propuesta, aunque sea manifiestamente improcedente o innecesaria, siempre que el interesado la solicite por escrito.

b) Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, y el instructor solo podrá rechazar las pruebas propuestas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

c) Los únicos medios de prueba admisibles son los documentos públicos, y el instructor no puede valorar testimonios, peritajes ni otros medios reconocidos por el ordenamiento jurídico.

d) El período ordinario de prueba debe durar necesariamente treinta días y no puede ampliarse ni reducirse en ningún supuesto.

31. En relación con el régimen jurídico de los municipios y sus competencias, señale la afirmación incorrecta:

a) El municipio es una entidad local básica de la organización territorial del Estado y tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

b) Son elementos del municipio el territorio, la población y la organización.

c) Las competencias propias de los municipios solo podrán ser determinadas por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

d) El municipio carece de personalidad jurídica propia y sus competencias se ejercen siempre por delegación de la Administración autonómica correspondiente.

32. Respecto de la obligación de notificar los actos administrativos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) La Administración únicamente está obligada a notificar los actos que pongan fin a la vía administrativa, aunque afecten a derechos o intereses de personas interesadas.

b) La notificación puede omitir el texto íntegro del acto cuando se trate de una resolución desfavorable, siempre que se indiquen los recursos disponibles.

c) La obligación de notificar se cumple con el mero intento de notificación, incluso cuando el órgano no haya incluido el texto íntegro de la resolución ni se haya practicado la notificación de acuerdo con las reglas legales.

d) El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos, en los términos previstos en la ley.

33. En relación con los derechos de las personas y de los interesados en sus relaciones con las Administraciones Públicas, indique la respuesta incorrecta:

a) Las personas tienen derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración.

b) Los interesados tienen derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan dicha condición, en los términos establecidos en el artículo 53 de la Ley 39/2015.

c) Los interesados tienen derecho a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos en los términos legalmente previstos, sin perjuicio de los límites aplicables.

d) Cualquier persona, aunque no tenga la condición de interesada ni exista habilitación legal, tiene derecho a acceder sin restricción a la totalidad de los expedientes administrativos, incluidos los datos personales y documentos sujetos a reserva legal.

34. En relación con las contribuciones especiales, señale la afirmación correcta:

a) Su hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local.

b) Su hecho imponible consiste exclusivamente en la titularidad de un vehículo de tracción mecánica apto para circular por las vías públicas.

c) Son precios públicos que se exigen por servicios voluntarios y cuya cuantía debe cubrir siempre el coste íntegro de la actividad.

d) Son impuestos estatales que no pueden establecerse por entidades locales, aunque las obras o los servicios sean de su competencia.

35. En relación con la suspensión de derechos fundamentales, las garantías constitucionales y la tutela jurisdiccional, señale la afirmación incorrecta:

a) El artículo 53.2 de la Constitución permite recabar ante los tribunales ordinarios la tutela de los derechos reconocidos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo segundo del Título I mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.

b) El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional puede resultar procedente en los términos constitucionales para la tutela de los derechos expresamente comprendidos en el artículo 53.2.

c) Los principios rectores del capítulo tercero del Título I solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

d) Todos los derechos reconocidos en el Título I pueden suspenderse automáticamente durante el estado de alarma, sin necesidad de habilitación constitucional ni de respetar las condiciones previstas para los estados de excepción y de sitio.

36. En relación con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a) El contribuyente es, en los términos previstos en la ley, quien soporta los gastos o el coste de la construcción, instalación u obra, sea o no propietario del inmueble.

b) La base imponible está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, entendido como coste de ejecución material.

c) El ICIO se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se haya obtenido la licencia correspondiente.

d) La base imponible del ICIO incluye necesariamente los honorarios de los profesionales, el beneficio empresarial del contratista y el IVA, con independencia de que estos conceptos no integren el coste de ejecución material.

37. Según la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta sobre los términos y plazos administrativos:

a) Los términos y plazos establecidos obligan únicamente a los interesados, pero no a las autoridades ni al personal al servicio de las Administraciones Públicas.

b) Los términos y plazos establecidos en la ley y en las demás disposiciones obligan a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.

c) Los plazos administrativos pueden incumplirse libremente por la Administración cuando la carga de trabajo sea elevada, sin que proceda responsabilidad alguna.

d) Los plazos fijados por una norma especial quedan automáticamente desplazados por los plazos generales de la Ley 39/2015, aunque aquella establezca expresamente una regulación diferente.

38. Respecto de la iniciativa popular municipal prevista en el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, señale la afirmación incorrecta:

a) Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales pueden ejercer la iniciativa popular en materias de competencia municipal.

b) La iniciativa puede consistir en propuestas de acuerdos, actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal.

c) Las iniciativas deben reunir los requisitos legales relativos al número de firmas y someterse al procedimiento previsto, incluido el debate y votación en el Pleno en los términos establecidos legalmente.

d) La iniciativa popular permite a los vecinos sustituir al Pleno y aprobar directamente cualquier presupuesto municipal u ordenanza, sin necesidad de seguir el procedimiento legal de aprobación.

39. De acuerdo con el artículo 101 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, indique cuál es la afirmación correcta respecto de los sujetos pasivos del ICIO:

a) El contribuyente es siempre el propietario registral del terreno, aunque no soporte el coste de la construcción, instalación u obra.

b) El contribuyente es necesariamente el contratista que ejecuta materialmente los trabajos, con independencia de quién los promueva y financie.

c) Son contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble; se considera dueño a quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

d) El contribuyente es siempre el ayuntamiento que concede la licencia urbanística o realiza la actividad de control.

40. Para finalizar, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta sobre las relaciones entre los principios constitucionales, la autonomía local y la actuación administrativa:

a) El artículo 9.3 de la Constitución garantiza, entre otros principios, la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

b) La autonomía municipal se ejerce dentro del marco de la Constitución y de las leyes, y las competencias propias municipales deben ser determinadas por ley.

c) La actuación administrativa debe ajustarse al ordenamiento jurídico y respetar los principios y garantías establecidos en la Constitución y en las leyes que regulan el procedimiento administrativo.

d) La autonomía municipal permite a los ayuntamientos dejar sin aplicación las leyes estatales y autonómicas cuando el Pleno considere que su cumplimiento resulta contrario a los intereses generales del municipio.